CAPÍTULO X - Regulamento Eleitoral dos Núcleos

ARTIGO 1º

(Do Regimento Eleitoral)

1. As disposições do presente Regulamento visam, disciplinar o Processo Eleitoral dos seguintes Órgãos Sociais do Núcleo de estudantes:
   a) Mesa da Assembleia Geral;
   b) Direção.

ARTIGO 2º

(Princípios Gerais)

1. Todos os atos eleitorais regem-se pelos princípios de democraticidade, de igualdade de candidatura e de imparcialidade dos órgãos em funções.
2. O exercício do sufrágio será sempre assegurado por voto direto, pessoal, e secreto do estudante inscrito no respetivo caderno eleitoral.
3. A Mesa da Assembleia Geral de Membros e a Direção são eleitos separadamente.

ARTIGO 3º

(Capacidade Eleitoral)

1. Todos os membros efetivos do Núcleo de Estudantes, que se encontrem no gozo pleno dos seus direitos poderão votar na eleição dos órgãos indicados no artigo1º.
2. A identificação dos votantes será feita através do cartão de cidadão, do cartão de estudante da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, plataforma SIDE com fotografia, ou através de outros documentos autênticos que os identifiquem como estudantes da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.
3. O documento de autenticação deverá ser verificado pela Comissão Eleitoral.
4. Ficam expressamente proibidos os votos por qualquer forma de representação.
5. Cada membro terá direito a apenas um voto.
6. Os membros que tenham sofrido a aplicação de sanções de suspensão, estando estas dentro do tempo aplicado, ou de expulsão, perdem o direito de votar, candidatar e ser eleitos.
7. As Eleições são convocadas após uma reunião geral de curso para a apresentação do calendário eleitoral, bem como para a eleição da comissão eleitoral das mesmas. A convocatória tem de ser obrigatoriamente afixada na página oficial do Núcleo de Estudantes e por todos os outros meios que a Mesa da Assembleia considerar necessária.
8. As Eleições decorrem nas instalações da UTAD ou, em caso excecionais, na sede da AAUTAD.
9. As Eleições devem funcionar ininterruptamente durante um período mínimo 4 horas e máximo de 8 horas, cabendo à Comissão Eleitoral proceder à marcação do horário,
10. No decorrer do ato eleitoral, podem ser apresentados protestos, reclamações e requerimentos, lavrados em ata, que devem ser, obrigatoriamente, anexos à ata eleitoral.

ARTIGO 4º

(Candidaturas)

1. As candidaturas para os órgãos do Núcleo de Estudantes serão apresentadas em lista conjunta, dirigida ao Presidente da Comissão Eleitoral, pelos respetivos mandatários, entre 13 de maio até dia 24 de maio, através do endereço eletrónico nucleos.seccoes@aautad.pt.
2. As candidaturas para os órgãos do Núcleo de Estudantes serão apresentadas em listas nominais (Anexos III e IV), com o preenchimento de todos os órgãos do Núcleo de Estudantes de acordo com a composição dos mesmos, presente nos Estatutos, acompanhadas de declarações de aceitação (Anexo V), identificação (Anexo I), requerimento de inscrição (Anexo II), fotocópia do cartão de sócio da AAUTAD, comprovativo de matrícula e ainda o programa eleitoral dos dois órgãos.
3. Os documentos, referidos no número anterior, devem ser válidos, ou seja, verdadeiros, atuais, e dentro do prazo de validade.
4. As listas candidatas aos órgãos do Núcleo de Estudantes serão compostas por membros efetivos do Núcleo de Estudantes.
5. Cada lista candidata indicará, obrigatoriamente, um mandatário a quem caberá representar a lista e os respetivos candidatos em todos os atos do processo eleitoral, assim como o endereço eletrónico outras formas de contacto do mandatário, para efeito de envio de todas as comunicações relativas ao processo eleitoral.
6. Nenhum elemento candidato poderá figurar em mais que uma lista candidata ou em mais que um órgão social da mesma lista.
7. Nenhum elemento das listas candidatas poderá ser, cumulativamente, mandatário da sua própria lista.
8. As listas candidatas escolherão uma letra do alfabeto disponível, para futura designação dessa lista, sendo fator de preferência de escolha a ordem de entrega das listas à comissão eleitoral, que não poderá ser alterada até ao término do processo eleitoral.
9. Após a entrega da lista e do programa eleitoral, não poderão os mesmos sofrer quaisquer alterações, sem prejuízo do ponto 2 e 3 do artigo 10º.
10. Sempre que sejam detetadas irregularidades na candidatura ou em algum candidato aos órgãos do Núcleo de Estudantes, a sansão a aplicar afetará a candidatura na totalidade visto esta ser apresentada em lista conjunta.

ARTIGO 5º

(Sistema Eleitoral)

1. Os órgãos do Núcleo de Estudantes são eleitos pelos membros por sufrágio direto, secreto e universal.
2. A votação para a Mesa da Assembleia Geral e Direção do Núcleo de Estudantes é efetuada no mesmo ato, mas em boletins de voto separados, previamente aprovados pela Comissão Eleitoral.
3. A eleição da Mesa da Assembleia Geral e Direção do Núcleo de Estudantes obedece ao considerado nos artigos 5º e 6º.
4. No caso de concorrerem às eleições apenas duas listas e estas obtiverem o mesmo número de votos validamente expressos, realizar-se-á uma segunda volta no prazo máximo de dois dias úteis após apuramento dos resultados do ato eleitoral da primeira volta.

ARTIGO 6º

(Modo de Eleição da Mesa de Assembleia Geral)

1. Será eleita a lista que obtiver maioria absoluta.
2. Caso exista apenas uma lista a concorrer, os votos têm que ser contabilizados na ata.

ARTIGO 7º

(Modo de Eleição da Direção)

1. Será eleita a lista que obtiver maioria absoluta.
2. Caso exista apenas uma lista a concorrer, os votos têm que ser contabilizados na ata.

ARTIGO 8º

(Processo Eleitoral)

1. As eleições para a Direção e Mesa da Assembleia Geral do Núcleo de Estudantes deverão realizar-se entre os dias 23 de maio a 3 de junho.
2. As eleições para os órgãos referidos no ponto 1 são independentes, mas realizam-se em simultâneo, ressalvando-se o caso de eventuais segundas votações para a Direção e Mesa da Assembleia Geral.
3. No caso de destituição da Direção do Núcleo de Estudantes, a Mesa da Assembleia Geral deverá marcar novas eleições no prazo de quinze dias.
4. Só poderá haver seis atos eleitorais em simultâneo, regidos pelo seguinte critério:
   a) Ordem de marcação

ARTIGO 9º

(Comissão Eleitoral)

1. A Comissão Eleitoral é composta:
   a) Pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que gozará de voto de qualidade;
   b) Pelo mandatário das listas concorrentes, após publicação das listas admitidas definitivas.
   c) Pela autoproposta de membros efetivos, sujeito a votação em Reunião Geral de Curso.
2. A Comissão Eleitoral é presidida pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral.
3. A Comissão Eleitoral cessa funções após a tomada de posse dos novos órgãos do Núcleo de Estudantes.
4. Considera-se impedido de exercer as suas funções de Presidente da Comissão Eleitoral o Presidente da Mesa da Assembleia Geral que integre qualquer uma das listas apresentadas.
5. No caso previsto no ponto anterior, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral deve ser substituído, sucessivamente, pelo 1º Secretário da Mesa da Assembleia Geral, pelo 2º Secretário da Mesa da Assembleia Geral ou por um membro da Direção.
6. Os mandatários das listas candidatas serão convocados por email para as reuniões da Comissão Eleitoral, no entanto, não terão direito a voto nas deliberações da mesma até que seja feita a publicação das listas admitidas definitivas, prevista no artigo 11º, e as respetivas listas tenham sido admitidas.

ARTIGO 10º

(Competências da Comissão Eleitoral)

1. É da competência da Comissão Eleitoral:

a) Propor à Direção do Núcleo de Estudantes o montante da verba a ser despendida com o ato eleitoral e geri-la de forma independente;

b) Verificar a regularidade do processo eleitoral, a autenticidade dos documentos que o integram e a elegibilidade dos candidatos, nos termos do número 1, do artigo 10º;

c) Decidir sobre todas as reclamações ou impugnações que lhe sejam presentes relativamente a factos de qualquer natureza inerentes ao processo eleitoral;

d) Fiscalizar todo o processo eleitoral, garantindo igualdade de condições a todas as listas candidatas;

e) Requisitar os cadernos eleitorais;

f) Mandar imprimir os boletins de voto (Anexo VI);

g) Apurar e dar conhecimento público dos resultados eleitorais;

h) Homologar ou anular o ato eleitoral;

i) Estar presente na tomada de posse dos órgãos eleitos;

j) Redigir e assinar as atas de todas as reuniões;

k) Encarregar-se de tudo o mais que for necessário à realização do processo eleitoral.

ARTIGO 11º

(Análise das Candidaturas aos Órgãos)

1. No prazo máximo de dois dias após a apresentação de candidaturas, a Comissão Eleitoral verificará a regularidade do processo eleitoral, a autenticidade dos documentos que o integram e a elegibilidade dos candidatos, e disponibilizará na página oficial do Núcleo de Estudantes uma cópia das listas apresentadas admitidas, acompanhadas dos respetivos programas eleitorais, obrigando- se a retirá-los no prazo de cinco dias posteriores ao ato eleitoral.

2. No caso de se verificar alguma irregularidade, para suprir a mesma, o mandatário da lista em questão terá de apresentar a retificação da candidatura, através do nucleos.seccoes@aautad.pt dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral, no prazo máximo de vinte e quatro horas após a deteção da irregularidade por parte da Comissão Eleitoral, sob pena de rejeição da candidatura.

3. As retificações apresentadas, previstas no número anterior, para serem admitidas, terão de ser acompanhadas por razões devidamente fundamentadas e respetivos comprovativos da impossibilidade de apresentação da candidatura devidamente regularizada dentro do prazo estabelecido no ponto 1 do artigo 3º.

4. Após realização das retificações previstas no número 2, no prazo máximo de vinte e quatro horas, a Comissão Eleitoral analisará as retificações requeridas e proferirá a decisão de admissão ou rejeição da lista, através de publicação na página oficial do Núcleo de Estudantes, que será acompanhada de uma cópia das listas admitidas e dos respetivos programas eleitorais.

ARTIGO 12º

(Publicação das Listas Concorrentes)

1. A Comissão Eleitoral, no prazo máximo de vinte e quatro horas, disponibilizará na página oficial do Núcleo de Estudantes uma cópia das respetivas listas admitidas definitivas, acompanhadas dos respetivos programas eleitorais.

ARTIGO 13º

(Campanha Eleitoral)

1. A campanha eleitoral tem início 10 dias antes do dia marcado para o ato eleitoral e termina às zero horas do dia anterior ao do ato eleitoral.
2. Não é permitido qualquer ato de campanha eleitoral nas vinte e quatro horas de reflexão que antecedem o ato eleitoral, na realização do mesmo e no período que medeie a realização da primeira e da segunda volta, no cumprimento do ponto 4, do artigo 4º.
3. Caso as listas optem por utilizar um sítio na Internet como elemento de suporte de campanha, este não necessita de ser removido ou fechado. No entanto, findo o período de Campanha Eleitoral não pode haver atualizações ou alterações ao mesmo.
4. Não é permitida qualquer divulgação que vise dirigir a atenção do público para um determinado bem ou serviço específico, seja qual for a sua natureza ou origem político-partidária.

ARTIGO 14º

(Ato Eleitoral)

1. O ato eleitoral funcionará entre as dez horas e as dezassete horas e a votação, nesse dia, será fiscalizada pela comissão eleitoral.
2. A votação será realizada mediante o preenchimento, por cada eleitor, de boletim de voto uniforme, onde conste a designação das listas candidatas, conforme modelo anexo (Anexo VI) ao presente Regulamento.
3. Os boletins deverão ser distribuídos no ato eleitoral.
4. Para cada órgão deverá ser entregue um boletim onde conste a designação das listas candidatas.
5. O local da Assembleia de voto, depois de instalada, não poderá ser alterado, salvo por motivos de força maior, e deverá ser divulgado antecipadamente.
6. A Comissão Eleitoral presidirá a Assembleia de voto.
7. Poderão votar os eleitores que constem no Caderno Eleitoral, devendo identificar-se, exibindo os documentos pessoais referidos no ponto 2 do artigo 2º.
8. Findo o prazo determinado para o Ato Eleitoral, o Presidente da Comissão Eleitoral proclamará o encerramento da urna.
9. A urna de voto deverá ser recolhida e lacrada, e só poderá ser aberta em reunião da Comissão Eleitoral, especificamente marcada para efeitos de contagem dos votos.

ARTIGO 15.º

(Composição da Mesa de Voto)

1. A Mesa de Voto será composta por:
   a) O Presidente da Comissão Eleitoral.
   b) Dois alunos constantes do Caderno Eleitoral.

ARTIGO 16º

(Apuramento dos Resultados)

1. A contagem dos votos assim como a verificação da conformidade entre o número de boletins de voto nas urnas e o número de votantes apurados ficará a cargo da Comissão Eleitoral, imediatamente a seguir ao encerramento das mesas de voto, que elaborará a ata de contagem respetiva.

ARTIGO 17º

(Homologação)

1. No prazo máximo de dois dias úteis após o termo do apuramento dos resultados eleitorais, a Comissão Eleitoral homologará ou anulará o ato eleitoral.

ARTIGO 18º

(Impugnação)

1. Quaisquer pedidos de impugnação do ato eleitoral deverão ser elaborados por escrito, devidamente fundamentados, dirigidos ao Presidente da Comissão Eleitoral e entregues, pelo mandatário da lista proponente, através do email nucleos.seccoes@aautad.pt , no prazo de vinte e quatro horas após o termo do apuramento dos resultados eleitorais.
2. A Comissão Eleitoral apreciará e decidirá sobre os pedidos de impugnação e homologará ou anulará o ato eleitoral no prazo máximo de dois dias úteis após o apuramento dos resultados.
3. Caso as eleições sejam anuladas ou declaradas nulas, o período eleitoral será repetido no prazo máximo de vinte e quatro horas.

ARTIGO 19.º

(Atas)

1. Do ato eleitoral é elaborada uma ata, que deve conter os seguintes elementos:
   a) Data e local do ato eleitoral;
   b) Número de votantes;
   c) Discriminação dos resultados;
   d) Menções de eventuais incidentes e das reclamações que tenham sido apresentadas.
2. De todas a reuniões da comissão eleitoral deve resultar uma ata, bem como em anexo da mesma todos os documentos que sirvam de apoio à discussão da reunião

ARTIGO 20.º

(Da Interpretação e Integração de Lacunas)

1. A interpretação e integração de lacunas do presente regulamento serão feitas com base na legislação do dirigismo ou do movimento associativo, assim como de toda a legislação que regule questões análogas.
2. Compete à Comissão Eleitoral, em conjunto com a Mesa da Assembleia Geral de Estudantes, e em conjunto com o conselho fiscal da AAUTAD a interpretação do presente Regulamento bem como a integração das suas lacunas.

ARTIGO 21.º

(Contagem de Prazos)

1. A contagem dos prazos previstos no presente regulamento é contínua, não se suspendendo aos sábados, domingos e feriados.
2. Os prazos de interposição de recurso ou reclamação e de apreciação dos mesmos que terminem em sábado, domingo ou feriado, transferem-se para o primeiro dia útil seguinte àqueles.

ARTIGO 22.º

(Apoios)

1. Nenhuma lista candidata aos Órgãos do Núcleo pode ter o apoio de qualquer estrutura política ou religiosa, nem expressar em campanha a simpatia ou militância em qualquer estrutura político-religiosa

ARTIGO 23.º

(Da entrada em vigor)

a) O presente Regulamento entra em vigor após a sua aprovação para a integração do regulamento no guia do presente guia de apoio a núcleos 2022/2023.

ARTIGO 24.°

(Disposições finais)

1. A Comissão Eleitoral é soberana nas questões do processo eleitoral correspondente, cabendo, porém, ao advogado disponibilizado pela a AAUTAD, a instância de recurso.

ARTIGO 25º

(Tomada de Posse)

1. Os membros eleitos tomam posse no máximo até quinze dias após a publicação dos resultados eleitorais.
2. A tomada de posse é presidida pelo Presidente da Comissão Eleitoral.

3. Durante a tomada de posse é elaborada a última ata da Comissão Eleitoral que é assinada pela mesma, pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral cessante e pelos Órgãos Diretivos Eleitos.

ARTIGO 26º

(Casos Omissos)

1. Os casos omissos serão resolvidos após parecer do Conselho Fiscal da Associação Académica da UTAD.

ARTIGO 27º

(Anexos)

1. Os anexos deste Regulamento servirão de suporte ao Processo Eleitoral, nomeadamente na entrega de candidaturas aos Órgãos Sociais e Comissão Eleitoral, assim como na realização dos respetivos atos eleitorais.

ARTIGO 28º

(Entrada em Vigor)

1. O presente Regulamento entrará em vigor no dia imediato à sua aprovação em Assembleia Geral de Núcleos.

Exemplos Anexos Regulamento Eleitoral

Núcleo de Estudantes de _____da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Eleição dos Órgãos Sociais

ANEXO I

Identificação do Mandatário

Eu,....., abaixo assinado, com número mecanográfico ..... e endereço de correio eletrónico ..... ,

declaro que aceito a condição de mandatário da lista composta pelos candidatos identificados nos anexos 3, 4 e 5, com vista a participar na eleição dos Órgãos Sociais do Núcleo de Estudantes de _____da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

SIGLA, ... de ..... de 20.....

.....

Núcleo de Estudantes de _____da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Eleição dos Órgãos Sociais

ANEXO II

Requerimento de inscrição de lista

Eu, ..., abaixo assinado, declaro que aceito a condição de mandatário da lista (*)....., composta pelos candidatos adiante identificados nos anexos 3, 4 e 5, nessa qualidade de mandatário solícito a sua inscrição com vista a participar na eleição dos Órgãos Sociais do Núcleo de Estudantes de _____da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

SIGLA, ... de ..... de 20.....

.....

(*) Designação da lista (letra do alfabeto)

Núcleo de Estudantes de _____da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Eleição dos Órgãos Sociais

ANEXO III

Candidatos da lista (*)..... para a Mesa da Assembleia Geral

Nome	Nº Mec.	Cargo

(*) Designação da lista (letra do alfabeto)

Núcleo de Estudantes de _____da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Eleição dos Órgãos Sociais

ANEXO IV

Candidatos da lista (*)..... para a Direção

Nome	Nº Mec.	Cargo

(*) Designação da lista (letra do alfabeto)

Núcleo de Estudantes de _____da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Eleição dos Órgãos Sociais

ANEXO V

Declaração de aceitação de candidatura

(deve ser preenchida uma declaração por cada um dos membros da lista)

Eu, ..., abaixo assinado, declaro que aceito candidatar-me a membro (*)....., do Núcleo de Estudantes de _____ da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro integrando a lista que tem como mandatário ....., e que não sou candidato em nenhum outra lista concorrente ao presente ato eleitoral.

SIGLA, ... de ..... de 20.....

.....

(*) Da Mesa da Assembleia Geral/Da Direção

Núcleo de Estudantes de _____da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

Eleição dos Órgãos Sociais

ANEXO VI

Boletim de voto

Eleição (*) ..... do Núcleo de Estudantes de _____da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

☐ **LISTA A**

☐ **LISTA B**

...

(*) Da Mesa da Assembleia Geral/Da Direção